

0000323-10.2017.8.26.0616

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Comarca: Suzano

Foro: Foro de Suzano

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 139/2017 -

Delegacia de Polícia de Suzano, 139/2017 - Delegacia de Polícia de Suzano, 135/2017

- Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Welton Junior Alves de Andrade Santos

Juiz(a) de Direito: ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Suzano

Foro de Suzano

1ª Vara Criminal

Av. Paulo Portela, Suzano-SP - cep 08676-230

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

0000323-10.2017.8.26.0616

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Ofício - 139/2017 -

Delegacia de Polícia de Suzano, 139/2017 - Delegacia de Polícia de Suzano, 135/2017

- Delegacia de Polícia de Suzano

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Welton Junior Alves de Andrade Santos

Juiz(a) de Direito: Dr(a). FERNANDO OLIVEIRA CAMARGO

Vistos.

Fls. 505: Assiste razão à i. representante do Ministério Público.

Nessa quadra, verifica-se que o V. Acórdão de fls. 395/401 desclassificou a conduta do sentenciado para o delito previsto no art. 28 da Lei nº 11.343/06. Ainda, tendo em vista que entre a data do recebimento da denúncia ocorrida em 18 de julho de 2017 (fls. 158/159) e a publicação da sentença ocorrida em 06 de setembro de 2019 (fls. 348), transcorreu mais de 02 (dois) anos, necessário reconhecer a extinção da punibilidade do sentenciado Welton.

Ante o exposto, acolho como razões de decidir a manifestação de fls. 505 e JULGO EXTINTA a punibilidade de WELTON JUNIOR ALVES DE ANDRADE SANTOS, qualificado nos autos, com fundamento no art. 107, inciso IV, do CPP.

P. R. I. C.

Sem prejuízo, cancele-se na pauta a audiência designada às fls. 490.

Havendo objetos, valores ou armamentos apreendidos nestes autos, ainda sem destinação, abra-se vista ao Ministério Público para manifestação.

Após, certificado o transito em julgado, feitas as devidas anotações e comunicações, proceda-se o arquivamento dos autos.

Ciência às partes.

Suzano, 23 de fevereiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA